



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 76/13
מס' בקשה: 38/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

המבקשת: נציגות הבית המשותף רחוב הרא"ה 18 רמת גן
הנתבעת: ע"י ב"כ עוה"ד שמעון לביא
מרחוב הרא"ה 18 רמת גן

- נ ג ד -

המשיב: שמואל טוכמן
התובע: ע"י ב"כ עוה"ד רוני שניידר
מרחוב מנחם בגין 23 תל אביב

ה ח ל ט ה

בפני בקשה למחיקת התביעה בשל חוסר סמכות. בכתב ההגנה נטען כי התובענה התיישנה ובהחלטתי מיום 14.04.13 הורתי לצדדים להתייחס גם לטענה האמורה במסגרת כתבי הטענות בבקשה דנן.

המבקשת טוענת כי התובענה עניינה בפיצוי המשיב בגין נזקי רשלנות נטענת של המבקשת ולפיכך יש למוחק על הסף מחמת העדר סמכות עניינית של המפקח לדרון בתובענה נזיקית ממין זה. לעניין ההתיישנות נטען כי עילת התביעה נוצרה עובר למכתב התובע מיום 11.06.06 ולפיכך זו התיישנה או הוגשה בשיהוי ניכר.

לטענת המשיב עיקר התובענה ענייה בתיקון מערכת הביוב המרכזית, שעוני המים ובלוני הגז. עניינים אלו מצויים בגדר סמכות המפקח. סעיפים 16 ב ו-16 ד לכתב התביעה הינם עניינים שבגורא לאלו שבסמכות המפקח ואולם, על מנת ליעל את הדיון ולאור פנייתו אל חברת הביטוח לקבלת שיפוי בגין נזקיו, ביקש המשיב בתגובתו למחוק את הסעדים האמורים מכתב התביעה ולהתיר לו לפצל את סעדיו. לעניין טענת ההתיישנות נטען כי אף מהמועד הנטען על ידי הנתבעת טרם חלפה תקופת ההתיישנות. מכל מקום, מדובר בעילת תביעה מתחדשת כל עוד לא ממלאת הנתבעת את חובתה לבצע התיקון.

המבקשת טוענת כי בתגובתו מנסה המשיב לשנות את עילת תביעתו וזאת עליו לעשות באמצעות הגשת בקשה לתיקון כתב התביעה ולא במסגרת התגובה. בכל הקשור לטענת ההתיישנות נטען כי לא הוגשה בקשה בהקשר זה אלא אך נטענה הטענה בכתב ההגנה מאחר ולשם הכרעה בה נדרשת שמיעת ראיות.

סמכות עניינית

סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") הקובע:



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 76/13
מס' בקשה: 38/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

72" (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6 נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר.

בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 המצוטט לעיל וקבעו כי אין להרחיב את פירושו.

כפי שנקבע בד"נ 20/73 שמע נגד טדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין... מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות".

לחיזוק טיעון זה יש להוסיף כי הלכה פסוקה היא שגם עילות המטרד והיפר חובה חקוקה אינן בסמכותו של המפקח. (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).

העולה מכך הוא כי משרצה המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילה מסויימת, עשה זאת במפורש ומכאן, כאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח.

תקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב – 2011, אמנם מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחוייבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל ענין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את התקנה הנ"ל להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.

לאור האמור הרי שבידי המפקח הסמכות לדון בסעדים המפורטים בסעיפים 16ג, 16ה ו-16ו, בין מכח הוראות חוק המקרקעין (סעיפים 58 ו-59 לחוק) ובין מכח הוראות התקנון המצוי (סעיף 3א) לתקנון המצוי. ברי כי אין באמור להעיד דבר בנוגע לסיכויי התביעה. ויוער, למעשה, המבקשת מתעלמת לחלוטין בבקשתה דגן ובתגובותיה מסעדים ברורים המבוקשים בכתב התביעה ועילות התביעה בעניין אותם הסעדים.

הסעד המבוקש בסעיף 16ד לכתב התביעה - פיצוי בגין תיקון נזקים ואובדן דמי שכירות - עילתו נזיקת והיא איננה נובעת מהוראות חוק המקרקעין כמצוטט לעיל. משכך, ניתן להורות על מחיקת



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 76/13
מס' בקשה: 38/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הסעד המבוקש בהקשר זה וכך גם מסכים, למעשה, המשיב. מאחר והמדובר בעילת תביעה נזיקית שאינה בסמכותי הרי שממילא לא נדרש היתר לפיצול סעדים בגינה.

הסעד המבוקש בסעיף 16 בכתב התביעה עניינו בתשלום תיקוני ביוב ששילם הנתבע. המדובר, למעשה, בתובענה לקבלת החזר הוצאות שהוציא בעל דירה להחזקת הרכוש המשותף ובהתאם להלכה הפסוקה זו מצויה בגדר סמכות המפקח (ר' עא (י-ם) 4371/03 יעקב עבר הדני נ' יהודה ושמוחה גרייב חודידה (פורסם בנבו) וע"א (מחוזי-י-ם) 179/84 רוס נ' נציגות הבית המשותף פ"מ תשמ"ה(3), 418).

לכאורה, די בכך כדי להביא לדחיית הבקשה דווקא. אולם, בתגובתו מבקש התובע למחוק גם את הסעד האמור ולהתיר לו לפצל את סעדיו. בתגובתה הנתבעת מתנגדת לתגובתו של המבקש ועומדת על כך כי היה עליו להגיש בקשה לתיקון כתב התביעה בהקשר זה. אודה על האמת, לא ממש ירדתי לסוף דעתה של המבקשת בהקשר זה, שהרי, למעשה בכך קיבלה את מבוקשה - מחיקת הסעדים הכספיים על הסף, על אף שלפחות לגבי אחד מהסעדים האמורים לא היה מקום כלל לקבל את בקשתה כאמור. ויודגש, שוב, ממילא לא היה מקום להורות על מחיקת התביעה בכללותה שהרי המבקשת איננה מתייחסת כלל לסעדים האחרים המבוקשים בכתב התביעה וממילא אין היא מעלה כל נימוק מודע גם אותם יש למחוק מחמת העדר סמכות.

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את הבקשה למחיקת התביעה בחלקה ולאור הסכמת התובע בתגובתו ועל פי בקשתו שם אני מורה על מחיקת הסעדים המפורטים בסעיפים 16 ב ו- 16 ד לכתב התביעה.

למען הסר ספק, ניתן לתובע היתר לפיצול סעדים בגין הסעדים האמורים.

לפני סיום אני מוצא מקום להעיר כי אין ממש בטענת המשיב לעניין קיומה של סמכות שבגררר למפקח לדון בעילות הנזיקיות. אף שישנו קשר בין העילה הנזיקית לבין סעד העשה המבוקש, הנמצא בגדר סמכותי העניינית כאמור, הרי שלעולם סמכות לדון בעניין בגררר איננה יכולה להקנות זכות לקבלת סעד, רק הסמכות העניינית מקנה זכות כאמור. זוהי, למעשה, עצם מהותה של הסמכות הנגזרת הקבוע בסעיף 76 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד - 1984, המאפשרת לדון "דרך אגב" בנושא שאינו בסמכות בהתייחס להליך שהובא "כדין לפני בית המשפט". הסמכות הנגזרת איננה מקנה לבית המשפט סמכות ליתן סעד בנושא שאינו מצוי בגדר סמכותו העניינית כדין.

התיישנות

התיישנות התובע לטענת ההתיישנות נעשתה בהתאם להחלטתי מיום 14.04.13 ולפיכך לא ממש ברורה טרוניית הנתבעת בהקשר זה. אומנם, המשיב איחר בהגשת תשובתו. אולם, גם המבקשת לא התייחסה בתגובתה לתשובה להחלטתי הנ"ל. ויודגש, בסמכות בית המשפט לדון תחילה בטענות מקדמיות המפורטות בכתב ההגנה, אף אם לא הוגשה בקשה בגינן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 76/13
מס' בקשה: 38/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מכל מקום, שעה שנמחקו הסעדים הכספיים וכל שנותרו לדון הינם צווי העשה בגין ביצוע תיקונים ברכוש המשותף בבית, ברי כי ניתן לדחות את טענת ההתיישנות כבר עתה.

ראשית, גם אם נלך לשיטתה של המבקשת בכתב ההגנה, הרי שמאז יום 11.06.06 ועד להגשת התביעה דנן ביום 22.04.13, טרם חלפה תקופת ההתיישנות להגשת תביעה אזרחית בהתאם לחוק ההתיישנות, תשי"ח - 1958. ויודגש, המבקשת איננה מציעה כל מועד אחר, מוקדם למועד האמור, אשר יש לראות בו את מועד תחילת תקופת ההתיישנות (והנטל בהקשר זה הוא עליה).

שנית, ככל שהנציגות חדלה מלבצע את חיוביה בהתאם להוראות הדין ולבצע תיקונים מחוייבים ברכוש המשותף, הרי שכל יום ביומו נוצרת עילת תביעה חדשה של בעל דירה כנגד הנציגות בהתאם הוראות סעיף 3(א) לתקנון המצוי.

לאור האמור אני דוחה את טענת ההתיישנות בנוגע לסעדים שנותרו להכרעתי בתיק זה. אין באמור לגרוע מטענת השיהוי אליה תוכל לשוב הנתבעת במסגרת ראיותיה ובסיכומים.

הוצאות הבקשה יפסקו במסגרת פסיקת ההוצאות בתיק העיקרי.

דיון התובענה יערך ביום 13.05.13 בשעה 12:00.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים בפקס.

ניתנה בלישכתי היום י"ח אייר תשע"ג, 28 אפריל 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב